



G7 JURÍDICO

# DIREITO ADMINISTRATIVO

LUCAS MARTINS

Aula 03



# Organização **Administrativa** do Estado

# **DIREITO ADMINISTRATIVO**

**PROF. LUCAS MARTINS**

**Instagram:** @proflucasmartins

**Youtube:** [www.youtube.com/proflucasmartins](http://www.youtube.com/proflucasmartins)

**Whatsapp:** (85) 999258882

# **GRUPO DE ESTUDOS TRIBUNAIS**



# ORGANIZAÇÃO ADMINISTRATIVA DO ESTADO



# **ORGANIZAÇÃO ADMINISTRATIVA DO ESTADO**

1. Considerações Iniciais
2. Órgãos Públicos
3. Administração Indireta

# 1. CONSIDERAÇÕES INICIAIS



# 1. CONSIDERAÇÕES INICIAIS

- 1.1. Administração Direta X Administração Indireta
- 1.2. Descentralização X Desconcentração
- 1.3. Órgãos X Entes
- 1.4. Hierarquia X Vinculação
- 1.5. Controle Hierárquico X Controle Finalístico
- 1.6. Personalidade Jurídica
- 1.7. Criação dos entes da Indireta
- 1.8. Outorga X Delegação





**Ano: 2024 Banca: IBFC Órgão: TRF - 5ª REGIÃO Prova: IBFC - 2024 - TRF - 5ª REGIÃO - Residência Judicial**

Analise o texto abaixo, adaptado da obra de Maria Sylvia Zanella Di Pietro.

“Dos princípios da legalidade e da indisponibilidade do interesse público decorre, dentre outros, o da \_\_\_\_\_, concernente à ideia de descentralização administrativa. Quando o Estado cria pessoas jurídicas públicas administrativas – as autarquias – como forma de descentralizar a prestação de serviços públicos, a lei que cria a entidade estabelece com precisão as finalidades que lhe incumbe atender, de tal modo que não cabe aos seus administradores afastar-se dos objetivos definidos na lei; isto precisamente pelo fato de não terem a livre disponibilidade dos interesses públicos. Embora esse princípio seja normalmente referido às autarquias, não há razão para negar a sua aplicação quanto às demais pessoas jurídicas, instituídas por lei, para integrarem a Administração Pública Indireta.”

(DI PIETRO, Maria Sylvia Zanella. Direito administrativo. 30.ed. Rev., atual. e ampl. Rio de Janeiro: Forense, 2017, p. 108, adaptado).

Assinale a alternativa que preencha corretamente a lacuna.

- A) autotutela
- B) presunção de legitimidade ou de veracidade
- C) especialidade
- D) hierarquia

**Ano: 2024 Banca: IBFC Órgão: TRF - 5ª REGIÃO Prova: IBFC - 2024 - TRF - 5ª REGIÃO - Residência Judicial**

Analise o texto abaixo, adaptado da obra de Maria Sylvia Zanella Di Pietro.

“Dos princípios da legalidade e da indisponibilidade do interesse público decorre, dentre outros, o da \_\_\_\_\_, concernente à ideia de descentralização administrativa. Quando o Estado cria pessoas jurídicas públicas administrativas – as autarquias – como forma de descentralizar a prestação de serviços públicos, a lei que cria a entidade estabelece com precisão as finalidades que lhe incumbe atender, de tal modo que não cabe aos seus administradores afastar-se dos objetivos definidos na lei; isto precisamente pelo fato de não terem a livre disponibilidade dos interesses públicos. Embora esse princípio seja normalmente referido às autarquias, não há razão para negar a sua aplicação quanto às demais pessoas jurídicas, instituídas por lei, para integrarem a Administração Pública Indireta.”

(DI PIETRO, Maria Sylvia Zanella. Direito administrativo. 30.ed. Rev., atual. e ampl. Rio de Janeiro: Forense, 2017, p. 108, adaptado).

Assinale a alternativa que preencha corretamente a lacuna.

- A) autotutela
- B) presunção de legitimidade ou de veracidade
- C) especialidade
- D) hierarquia

**Ano: 2024 Banca: IBFC Órgão: TRF - 5ª REGIÃO Prova: IBFC - 2024 - TRF - 5ª REGIÃO - Residência Judicial**

A respeito da Administração Pública Direta e Indireta, assinale a alternativa correta.

- A) Administração Indireta é o conjunto de órgãos que integram as pessoas federativas, aos quais foi atribuída a competência para o exercício, de forma centralizada, das atividades administrativas do Estado
- B) A centralização é inerente à Administração Indireta do Estado e dela indissociável
- C) Administração Direta do Estado é o conjunto de pessoas administrativas que têm o objetivo de desempenhar as atividades administrativas de forma descentralizada
- D) A Administração Direta na esfera municipal é composta da Prefeitura, de eventuais órgãos de assessoria ao Prefeito e de Secretarias Municipais, com seus órgãos internos



**Ano: 2024 Banca: IBFC Órgão: TRF - 5ª REGIÃO Prova: IBFC - 2024 - TRF - 5ª REGIÃO - Residência Judicial**

A respeito da Administração Pública Direta e Indireta, assinale a alternativa correta.

A) Administração Indireta é o conjunto de órgãos que integram as pessoas federativas, aos quais foi atribuída a competência para o exercício, de forma centralizada, das atividades administrativas do Estado

B) A centralização é inerente à Administração Indireta do Estado e dela indissociável

C) Administração Direta do Estado é o conjunto de pessoas administrativas que têm o objetivo de desempenhar as atividades administrativas de forma descentralizada

D) A Administração Direta na esfera municipal é composta da Prefeitura, de eventuais órgãos de assessoria ao Prefeito e de Secretarias Municipais, com seus órgãos internos

**Ano: 2024 Banca: FGV Órgão: TJ-RJ Prova: FGV - 2024 - TJ-RJ - Programa de Residência - Direito**

Gilberto estava estudando para concurso público com sua amiga Juliana, quando esta perguntou para ele qual a natureza jurídica do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro. Nesse caso, a resposta correta de Gilberto foi de que se trata de

- A) órgão integrante da Administração Direta.
- B) pessoa jurídica de direito público integrante da Administração Direta.
- C) pessoa jurídica de direito privado integrante da Administração Indireta.
- D) órgão integrante da Administração Indireta.
- E) pessoa jurídica de direito público integrante da Administração Indireta.

**Ano: 2024 Banca: FGV Órgão: TJ-RJ Prova: FGV - 2024 - TJ-RJ - Programa de Residência - Direito**

Gilberto estava estudando para concurso público com sua amiga Juliana, quando esta perguntou para ele qual a natureza jurídica do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro. Nesse caso, a resposta correta de Gilberto foi de que se trata de

**A) órgão integrante da Administração Direta.**

B) pessoa jurídica de direito público integrante da Administração Direta.

C) pessoa jurídica de direito privado integrante da Administração Indireta.

D) órgão integrante da Administração Indireta.

E) pessoa jurídica de direito público integrante da Administração Indireta.

**Ano: 2023 Banca: CESPE / CEBRASPE Órgão: TJ-CE Prova: CESPE / CEBRASPE - 2023 - TJ-CE - Técnico Judiciário - Área: Técnico-Administrativa**

Quando a função administrativa é exercida por mais de um órgão público que divide competências no âmbito interno de cada entidade (política ou administrativa), ocorre a chamada

- A) centralização.
- B) desconcentração.
- C) concentração.
- D) descentralização.
- E) vinculação.



**Ano: 2023 Banca: CESPE / CEBRASPE Órgão: TJ-CE Prova: CESPE / CEBRASPE - 2023 - TJ-CE - Técnico Judiciário - Área: Técnico-Administrativa**

Quando a função administrativa é exercida por mais de um órgão público que divide competências no âmbito interno de cada entidade (política ou administrativa), ocorre a chamada

- A) centralização.
- B) desconcentração.**
- C) concentração.
- D) descentralização.
- E) vinculação.

**Ano: 2022 Banca: VUNESP Órgão: TJ-RJ Prova: VUNESP - 2022 - TJ-RJ - Juiz Leigo**

São exemplos respectivamente de desconcentração e descentralização administrativas:

- A) a criação de uma fundação pública e a criação de uma autarquia.
- B) a criação de uma Secretaria Municipal e a criação de uma sociedade de economia mista.
- C) a criação de Departamento em um Ministério e a criação de um Órgão Colegiado em uma Secretaria.
- D) a criação de uma organização social e a criação de uma empresa pública.
- E) a criação de um Ministério e a criação de um serviço social autônomo.

**Ano: 2022 Banca: VUNESP Órgão: TJ-RJ Prova: VUNESP - 2022 - TJ-RJ - Juiz Leigo**

São exemplos respectivamente de desconcentração e descentralização administrativas:

- A) a criação de uma fundação pública e a criação de uma autarquia.
- B) a criação de uma Secretaria Municipal e a criação de uma sociedade de economia mista.
- C) a criação de Departamento em um Ministério e a criação de um Órgão Colegiado em uma Secretaria.
- D) a criação de uma organização social e a criação de uma empresa pública.
- E) a criação de um Ministério e a criação de um serviço social autônomo.

**Ano: 2024 Banca: FGV Órgão: TJ-AP Prova: FGV - 2024 - TJ-AP - Técnico Judiciário - Área Judiciária - Administrativa**

No âmbito da organização da Administração Pública, observa-se que a divisão das respectivas funções do ente federativo pode ser operacionalizada por meio da descentralização ou da desconcentração. Nesse último caso, há a criação de:

- A) órgãos públicos, sem personalidade jurídica, cuja competência deve ser delimitada por lei, que integram a Administração Direta;
- B) entidades administrativas, com personalidade jurídica de direito privado, criadas mediante autorização legislativa, que integram a Administração Indireta;
- C) estatais, com personalidade jurídica de direito privado, cuja criação é autorizada por lei, que integram a Administração Indireta;
- D) órgão públicos, dotados de personalidade jurídica de direito público, criados por lei, que integram a Administração Indireta;
- E) entidades autárquicas, com personalidade jurídica de direito público, criadas por lei, que integram a Administração Direta.



**Ano: 2024 Banca: FGV Órgão: TJ-AP Prova: FGV - 2024 - TJ-AP - Técnico Judiciário - Área Judiciária - Administrativa**

No âmbito da organização da Administração Pública, observa-se que a divisão das respectivas funções do ente federativo pode ser operacionalizada por meio da descentralização ou da desconcentração. Nesse último caso, há a criação de:

- A) [órgãos públicos, sem personalidade jurídica, cuja competência deve ser delimitada por lei, que integram a Administração Direta;](#)
- B) entidades administrativas, com personalidade jurídica de direito privado, criadas mediante autorização legislativa, que integram a Administração Indireta;
- C) estatais, com personalidade jurídica de direito privado, cuja criação é autorizada por lei, que integram a Administração Indireta;
- D) órgão públicos, dotados de personalidade jurídica de direito público, criados por lei, que integram a Administração Indireta;
- E) entidades autárquicas, com personalidade jurídica de direito público, criadas por lei, que integram a Administração Direta.

**Ano: 2023 Banca: CESPE / CEBRASPE Órgão: TRT - 8ª Região (PA e AP) Prova: CESPE / CEBRASPE - 2023 - TRT - 8ª Região (PA e AP) - Técnico Judiciário - Área Administrativa (Reaplicação)**

O Ministério do Trabalho e Previdência, que compõe a administração pública federal, é

- A) órgão público despersonalizado.
- B) entidade da administração pública indireta.
- C) entidade da administração pública descentralizada.
- D) empresa pública dotada de personalidade jurídica.
- E) autarquia dotada de personalidade jurídica.



**Ano: 2023 Banca: CESPE / CEBRASPE Órgão: TRT - 8ª Região (PA e AP) Prova: CESPE / CEBRASPE - 2023 - TRT - 8ª Região (PA e AP) - Técnico Judiciário - Área Administrativa (Reaplicação)**

O Ministério do Trabalho e Previdência, que compõe a administração pública federal, é

**A) órgão público despersonalizado.**

B) entidade da administração pública indireta.

C) entidade da administração pública descentralizada.

D) empresa pública dotada de personalidade jurídica.

E) autarquia dotada de personalidade jurídica.

**Ano: 2022 Banca: FGV Órgão: TRT - 13ª Região (PB) Prova: FGV - 2022 - TRT - 13ª Região (PB) - Analista Judiciário - Área Administrativa**

Em matéria de poderes administrativos, é correto afirmar que uma fundação pública federal da área de saúde instituída com personalidade jurídica de direito privado

- A) se submete ao poder disciplinar do Ministério da Saúde, pela desconcentração administrativa existente entre os dois órgãos públicos.
- B) não se submete a qualquer tipo de controle pelo Ministério da Saúde, haja vista que possui personalidade jurídica de direito privado.
- C) se submete ao poder disciplinar do Ministério da Saúde, pela hierarquia interna existente entre as duas pessoas jurídicas que desempenham o mesmo tipo de serviço público.
- D) se submete ao poder hierárquico do Ministério da Saúde, pela hierarquia externa existente entre as duas pessoas jurídicas que desempenham o mesmo tipo de serviço público.
- E) não se submete ao poder hierárquico do Ministério da Saúde que, contudo, controla os seus atos pela vinculação ou tutela administrativa.

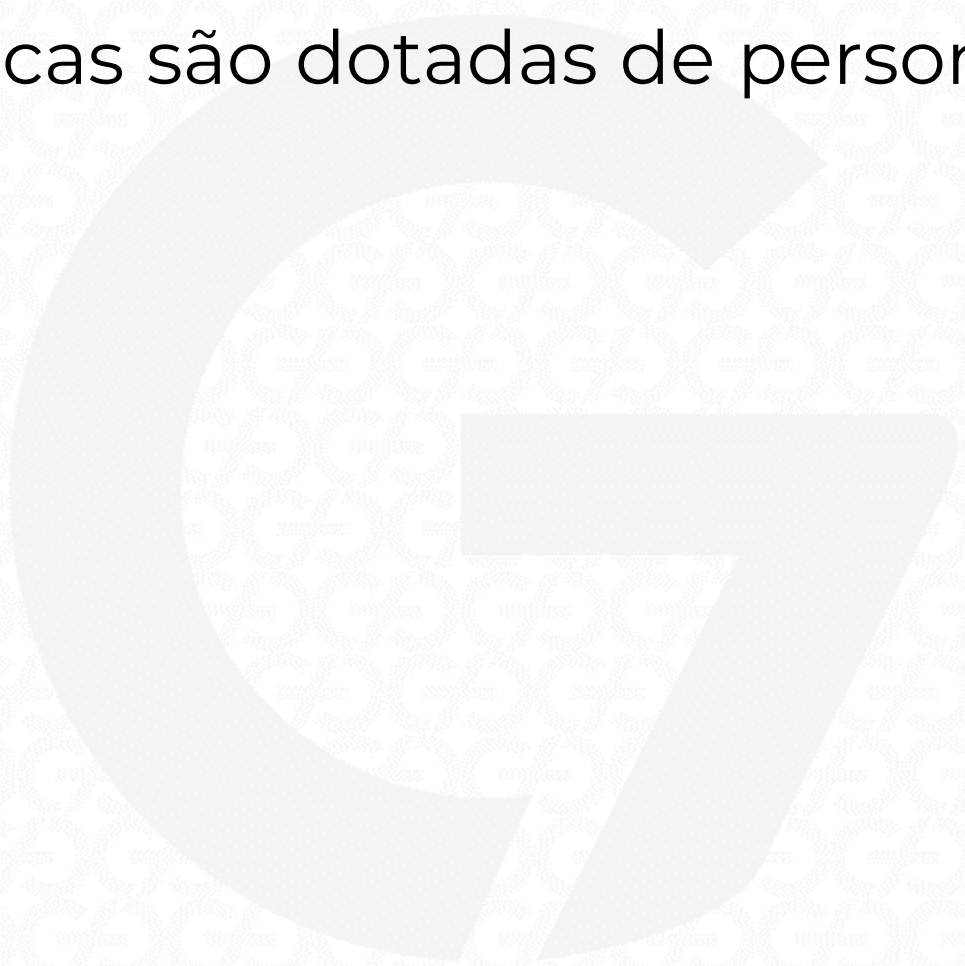
**Ano: 2022 Banca: FGV Órgão: TRT - 13ª Região (PB) Prova: FGV - 2022 - TRT - 13ª Região (PB) - Analista Judiciário - Área Administrativa**

Em matéria de poderes administrativos, é correto afirmar que uma fundação pública federal da área de saúde instituída com personalidade jurídica de direito privado

- A) se submete ao poder disciplinar do Ministério da Saúde, pela desconcentração administrativa existente entre os dois órgãos públicos.
- B) não se submete a qualquer tipo de controle pelo Ministério da Saúde, haja vista que possui personalidade jurídica de direito privado.
- C) se submete ao poder disciplinar do Ministério da Saúde, pela hierarquia interna existente entre as duas pessoas jurídicas que desempenham o mesmo tipo de serviço público.
- D) se submete ao poder hierárquico do Ministério da Saúde, pela hierarquia externa existente entre as duas pessoas jurídicas que desempenham o mesmo tipo de serviço público.
- E) não se submete ao poder hierárquico do Ministério da Saúde que, contudo, controla os seus atos pela vinculação ou tutela administrativa.

# **Ano: 2024 Banca: IBFC Órgão: TRF - 5ª REGIÃO Prova: IBFC - 2024 - TRF - 5ª REGIÃO - Residência Judicial**

As empresas públicas são dotadas de personalidade jurídica de direito público.

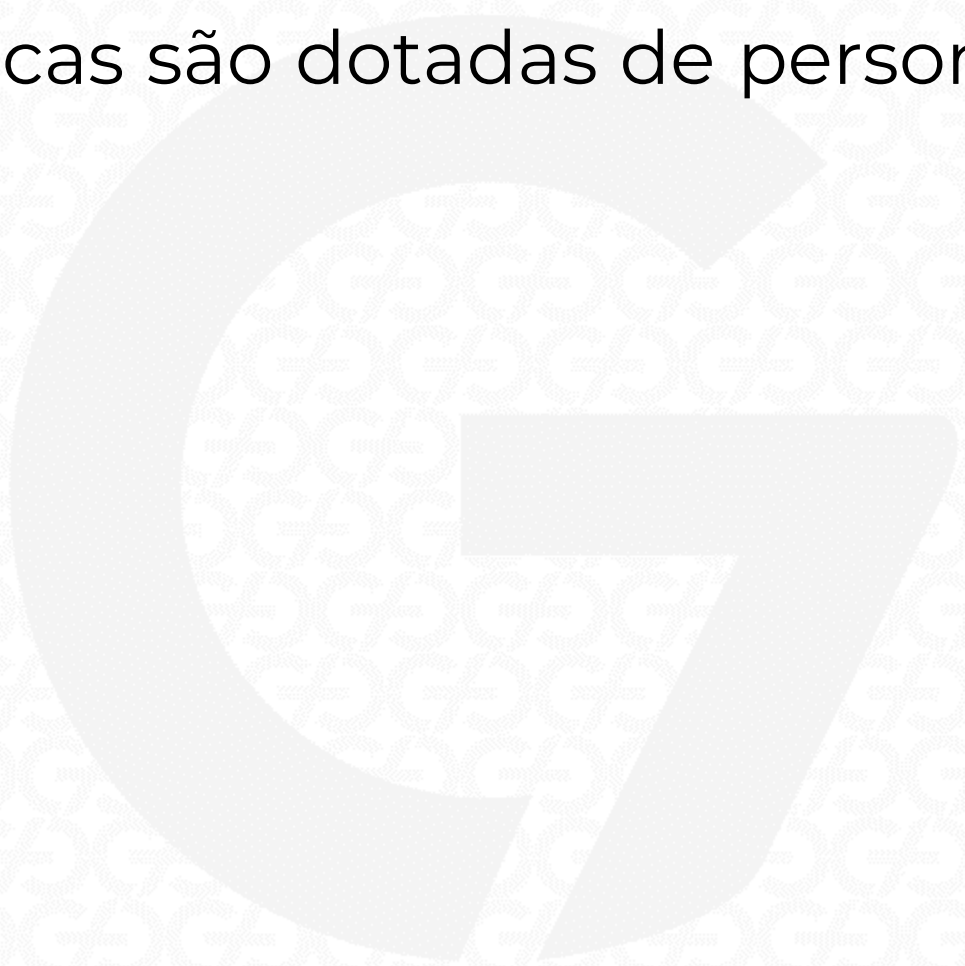




# **Ano: 2024 Banca: IBFC Órgão: TRF - 5ª REGIÃO Prova: IBFC - 2024 - TRF - 5ª REGIÃO - Residência Judicial**

As empresas públicas são dotadas de personalidade jurídica de direito público.

**ERRADO**





**Ano: 2024 Banca: FGV Órgão: TJ-AP Provas: FGV - 2024 - TJ-AP - Analista Judiciário - Apoio Especializado - Administração**

Ao estudar ponto específico de edital para concurso público atinente à organização administrativa, notadamente com relação à descentralização, Ofélia observou que, dentre as entidades dotadas de personalidade jurídica de direito privado que integram a Administração Pública indireta, é correto apontar:

- A) as autarquias;
- B) as prefeituras;
- C) as associações públicas;
- D) os tribunais de contas;
- E) as sociedades de economia mista.

## **Ano: 2024 Banca: FGV Órgão: TJ-AP Provas: FGV - 2024 - TJ-AP - Analista Judiciário - Apoio Especializado - Administração**

Ao estudar ponto específico de edital para concurso público atinente à organização administrativa, notadamente com relação à descentralização, Ofélia observou que, dentre as entidades dotadas de personalidade jurídica de direito privado que integram a Administração Pública indireta, é correto apontar:

- A) as autarquias;
- B) as prefeituras;
- C) as associações públicas;
- D) os tribunais de contas;
- E) as sociedades de economia mista.

**Ano: 2024 Banca: FCC Órgão: TRT - 11ª Região (AM e RR)**  
**Prova: FCC - 2024 - TRT - 11ª Região (AM e RR) - Analista**  
**Judiciário - Área Administrativa**

Podem se constituir como pessoas jurídicas de direito público ou de direito privado

- A) as empresas públicas e as organizações sociais.
- B) os serviços autônomos e as autarquias profissionais.
- C) as empresas subsidiadas e as sociedades de economia mista.
- D) as autarquias e as empresas estatais.
- E) os consórcios públicos e as fundações públicas.

**Ano: 2024 Banca: FCC Órgão: TRT - 11ª Região (AM e RR)**  
**Prova: FCC - 2024 - TRT - 11ª Região (AM e RR) - Analista**  
**Judiciário - Área Administrativa**

Podem se constituir como pessoas jurídicas de direito público ou de direito privado

- A) as empresas públicas e as organizações sociais.
- B) os serviços autônomos e as autarquias profissionais.
- C) as empresas subsidiadas e as sociedades de economia mista.
- D) as autarquias e as empresas estatais.
- E) os consórcios públicos e as fundações públicas.

**Ano: 2023 Banca: FCC Órgão: TRT - 12ª Região (SC) Prova: FCC - 2023 - TRT - 12ª Região (SC) - Analista Judiciário - Área Administrativa Especialidade Contabilidade**

Suponha que o Estado esteja cogitando a criação de uma entidade integrante da Administração indireta, com personalidade jurídica própria, encarregada de construir habitações populares. De acordo com as premissas constantes de nosso ordenamento jurídico, poderá instituir

- A) fundação privada, criada nos termos da legislação civil, autorizada a desempenhar funções públicas mediante contrato de gestão.
- B) empresa pública, criada por lei e desde que comprove a conveniência de atuar em regime monopolista por razões de interesse público.
- C) sociedade de economia mista, mediante prévia autorização legislativa delimitando seu objeto e indicando o relevante interesse coletivo presente.
- D) autarquia, mediante lei específica, podendo ter natureza pública ou privada, sujeita aos princípios que regem a Administração Pública.
- E) organização social, que passa a integrar a Administração indireta a partir do procedimento de qualificação e celebração de termo de parceria.



**Ano: 2023 Banca: FCC Órgão: TRT - 12ª Região (SC) Prova: FCC - 2023 - TRT - 12ª Região (SC) - Analista Judiciário - Área Administrativa Especialidade Contabilidade**

Suponha que o Estado esteja cogitando a criação de uma entidade integrante da Administração indireta, com personalidade jurídica própria, encarregada de construir habitações populares. De acordo com as premissas constantes de nosso ordenamento jurídico, poderá instituir

- A) fundação privada, criada nos termos da legislação civil, autorizada a desempenhar funções públicas mediante contrato de gestão.
- B) empresa pública, criada por lei e desde que comprove a conveniência de atuar em regime monopolista por razões de interesse público.
- C) sociedade de economia mista, mediante prévia autorização legislativa delimitando seu objeto e indicando o relevante interesse coletivo presente.**
- D) autarquia, mediante lei específica, podendo ter natureza pública ou privada, sujeita aos princípios que regem a Administração Pública.
- E) organização social, que passa a integrar a Administração indireta a partir do procedimento de qualificação e celebração de termo de parceria.

# **Ano: 2023 Banca: TJ-AM Órgão: TJ-AM Prova: TJ-AM - 2023 - TJ-AM - Titular de Serviços de Notas e de Registros - Ingresso por Provedimento**

Somente por lei específica poderá ser criada fundação pública e autorizada a instituição de autarquia, de empresa pública e de sociedade de economia mista.

**Ano: 2023 Banca: TJ-AM Órgão: TJ-AM Prova: TJ-AM - 2023 - TJ-AM - Titular de Serviços de Notas e de Registros - Ingresso por Provedimento**

Somente por lei específica poderá ser criada fundação pública e autorizada a instituição de autarquia, de empresa pública e de sociedade de economia mista.

**ERRADO**

**Ano: 2023 Banca: FCC Órgão: TJ-BA Prova: FCC - 2023 - TJ-BA - Técnico Judiciário - Escrevente de Cartório**

Como entidades integrantes da Administração indireta, as autarquias e empresas públicas

A) possuem regime jurídico diverso, sendo a autarquia pessoa jurídica de direito público criada por lei, enquanto a empresa pública é pessoa de direito privado sujeita aos princípios da Administração Pública.

B) são, ambas, pessoas jurídicas de direito público criadas ou instituídas por lei específica que defina seu objeto e atribuições, para atender relevante interesse coletivo ou imperativo de segurança nacional.

C) submetem-se a regime jurídico híbrido, público ou privado, conforme, respectivamente, seu objeto seja a prestação de serviços públicos ou a exploração de atividade econômica.

D) possuem personalidade jurídica de direito privado, demandando autorização legislativa para sua criação e registro dos atos constitutivos de acordo com as regras do Direito Civil.

E) dependem de lei para autorizar sua criação, submetendo-se a empresa pública ao regime de direito público e sendo a autarquia dotada das mesmas prerrogativas do ente instituidor.



**Ano: 2023 Banca: FCC Órgão: TJ-BA Prova: FCC - 2023 - TJ-BA - Técnico Judiciário - Escrevente de Cartório**

Como entidades integrantes da Administração indireta, as autarquias e empresas públicas

A) possuem regime jurídico diverso, sendo a autarquia pessoa jurídica de direito público criada por lei, enquanto a empresa pública é pessoa de direito privado sujeita aos princípios da Administração Pública.

B) são, ambas, pessoas jurídicas de direito público criadas ou instituídas por lei específica que defina seu objeto e atribuições, para atender relevante interesse coletivo ou imperativo de segurança nacional.

C) submetem-se a regime jurídico híbrido, público ou privado, conforme, respectivamente, seu objeto seja a prestação de serviços públicos ou a exploração de atividade econômica.

D) possuem personalidade jurídica de direito privado, demandando autorização legislativa para sua criação e registro dos atos constitutivos de acordo com as regras do Direito Civil.

E) dependem de lei para autorizar sua criação, submetendo-se a empresa pública ao regime de direito público e sendo a autarquia dotada das mesmas prerrogativas do ente instituidor.



**Ano: 2023 Banca: CESPE / CEBRASPE Órgão: TJ-CE Prova: CESPE / CEBRASPE - 2023 - TJ-CE - Técnico Judiciário - Área: Técnico-Administrativa**

Assinale a alternativa correta acerca das formas de efetivação da descentralização administrativa.

- A) A concessão de serviço público é uma forma de descentralização por outorga por prazo indeterminado.
- B) A descentralização por delegação transfere a titularidade e o exercício de determinada competência.
- C) Em qualquer das formas de descentralização, existe hierarquia ou subordinação entre as entidades.
- D) A descentralização por outorga ocorre quando há a criação de entidade da Administração Indireta, com transferência de titularidade da execução de determinado serviço público.
- E) Na descentralização por delegação a Administração Pública transfere a titularidade dos serviços.

**Ano: 2023 Banca: CESPE / CEBRASPE Órgão: TJ-CE Prova: CESPE / CEBRASPE - 2023 - TJ-CE - Técnico Judiciário - Área: Técnico-Administrativa**

Assinale a alternativa correta acerca das formas de efetivação da descentralização administrativa.

- A) A concessão de serviço público é uma forma de descentralização por outorga por prazo indeterminado.
- B) A descentralização por delegação transfere a titularidade e o exercício de determinada competência.
- C) Em qualquer das formas de descentralização, existe hierarquia ou subordinação entre as entidades.
- D) A descentralização por outorga ocorre quando há a criação de entidade da Administração Indireta, com transferência de titularidade da execução de determinado serviço público.
- E) Na descentralização por delegação a Administração Pública transfere a titularidade dos serviços.

# **LEI 9.784/99**

**Art. 1º, §2º** - Para os fins desta Lei, consideram-se:

I - órgão - a unidade de atuação integrante da estrutura da Administração direta e da estrutura da Administração indireta;

II - entidade - a unidade de atuação dotada de personalidade jurídica;

# CONSTITUIÇÃO FEDERAL

**Art. 18.** A organização político-administrativa da República Federativa do Brasil compreende a *União*, os *Estados*, o *Distrito Federal* e os *Municípios*, todos autônomos, nos termos desta Constituição.

# CONSTITUIÇÃO FEDERAL

**Art. 37, XIX** - somente por lei específica poderá ser criada *autarquia* e autorizada a instituição de *empresa pública*, de *sociedade de economia mista* e de *fundação*, cabendo à lei complementar, neste último caso, definir as áreas de sua atuação;  
(Redação dada pela Emenda Constitucional nº 19, de 1998)



# CÓDIGO CIVIL

**Art. 45.** Começa a existência legal das pessoas jurídicas de direito *privado* com a inscrição do ato constitutivo no respectivo *registro*, precedida, quando necessário, de autorização ou aprovação do Poder Executivo, averbando-se no registro todas as alterações por que passar o ato constitutivo.

## 2. ÓRGÃOS PÚBLICOS



## **2. ÓRGÃOS PÚBLICOS**

- 2.1. Criação e Extinção
- 2.2. Classificações
- 2.3. Teorias Explicativas

## 2.1. CRIAÇÃO E EXTINÇÃO



# CONSTITUIÇÃO FEDERAL

**Art. 61, §1º** - São de iniciativa privativa do Presidente da República as leis que:

II - disponham sobre:

e) *criação e extinção* de Ministérios e *órgãos* da administração pública, **observado o disposto no art. 84, VI;**

(Redação dada pela Emenda Constitucional nº 32, de 2001)



# CONSTITUIÇÃO FEDERAL

**Art. 84.** Compete privativamente ao Presidente da República:

VI - dispor, mediante **decreto**, sobre:

(Redação dada pela Emenda Constitucional nº 32, de 2001)

a) *organização e funcionamento* da administração federal, quando não implicar aumento de despesa nem criação ou extinção de órgãos públicos;

(Incluída pela Emenda Constitucional nº 32, de 2001)

b) *extinção* de funções ou cargos públicos, quando vagos;

(Incluída pela Emenda Constitucional nº 32, de 2001)

# **Ano: 2024 Banca: CS-UFG Órgão: TJ-AC Prova: CS-UFG - 2024 - TJ-AC - Analista Judiciário - Oficial de Justiça**

De acordo com o Direito Administrativo brasileiro, os órgãos públicos:

- A) possuem personalidade jurídica própria.
- B) possuem patrimônio próprio.
- C) são criados por lei
- D) são destinados a prestação de serviços mistos.

# **Ano: 2024 Banca: CS-UFG Órgão: TJ-AC Prova: CS-UFG - 2024 - TJ-AC - Analista Judiciário - Oficial de Justiça**

De acordo com o Direito Administrativo brasileiro, os órgãos públicos:

- A) possuem personalidade jurídica própria.
- B) possuem patrimônio próprio.
- C) são criados por lei
- D) são destinados a prestação de serviços mistos.

**Ano: 2023 Banca: FCC Órgão: TRT - 18ª Região (GO) Prova: FCC - 2023 - TRT - 18ª Região (GO) - Técnico Judiciário Área Administrativa**

A instituição de novas secretarias de estado no âmbito da estrutura da Administração Pública

A) somente demanda lei em sentido formal se ensejar aumento de despesa ou criação de cargos.

B) representa descentralização administrativa, demandando autorização legislativa e edição de decreto regulamentar.

C) é matéria de organização administrativa e prescinde de lei, dependendo apenas de edição de decreto do Chefe do Executivo.

D) constitui matéria de reserva de lei em sentido formal, extrapolando a competência do Chefe do Executivo para dispor sobre organização administrativa.

E) é expressão do princípio da hierarquia, inerente à Administração, podendo ser efetuada por atos infra legais, mediante delegação governamental.



**Ano: 2023 Banca: FCC Órgão: TRT - 18ª Região (GO) Prova: FCC - 2023 - TRT - 18ª Região (GO) - Técnico Judiciário Área Administrativa**

A instituição de novas secretarias de estado no âmbito da estrutura da Administração Pública

A) somente demanda lei em sentido formal se ensejar aumento de despesa ou criação de cargos.

B) representa descentralização administrativa, demandando autorização legislativa e edição de decreto regulamentar.

C) é matéria de organização administrativa e prescinde de lei, dependendo apenas de edição de decreto do Chefe do Executivo.

D) constitui matéria de reserva de lei em sentido formal, extrapolando a competência do Chefe do Executivo para dispor sobre organização administrativa.

E) é expressão do princípio da hierarquia, inerente à Administração, podendo ser efetuada por atos infra legais, mediante delegação governamental.



## 2.2. CLASSIFICAÇÕES

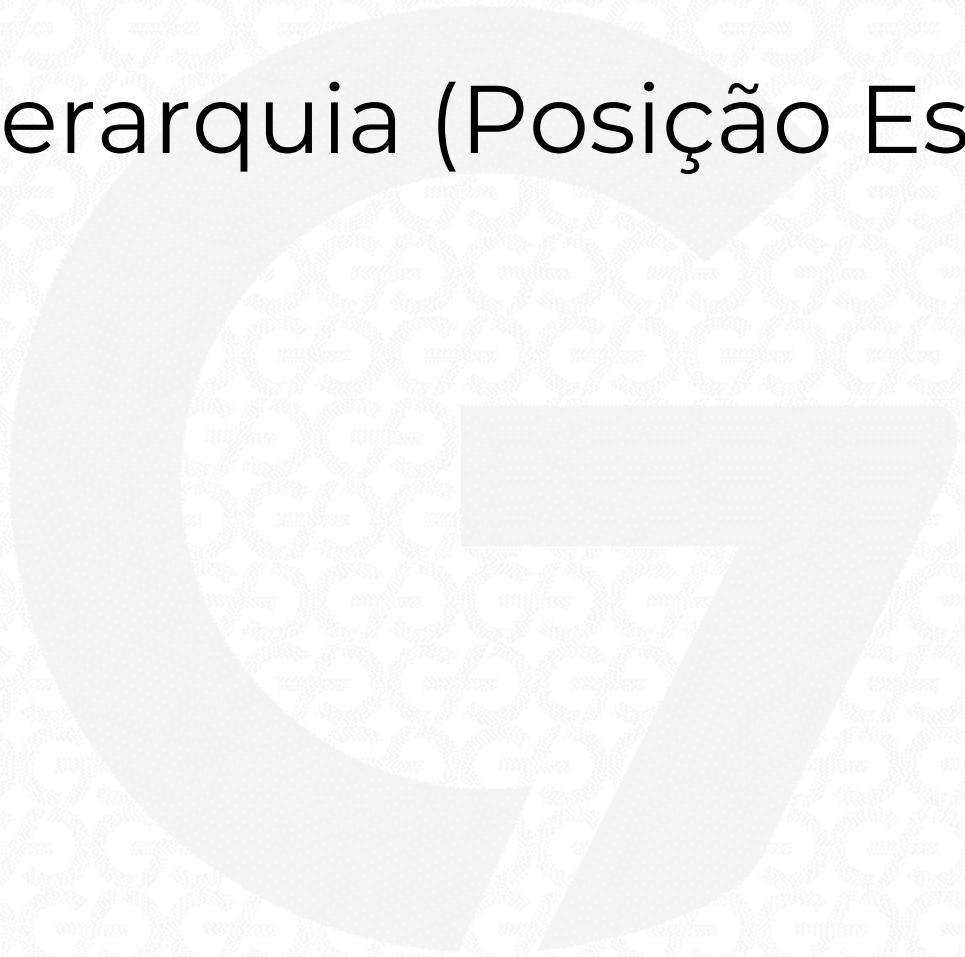


## **2.2. CLASSIFICAÇÕES**

- a) Quanto à Hierarquia (Posição Estatal)
- b) Quanto à Estrutura
- c) Quanto à Atuação Funcional
- d) Quanto ao Âmbito (Esfera)
- e) Quanto às Funções

## **2.2. CLASSIFICAÇÕES**

a) Quanto à Hierarquia (Posição Estatal)



## 2.2. CLASSIFICAÇÕES

a) Quanto à Hierarquia (Posição Estatal)

- ✓ Independentes
- ✓ Autônomos
- ✓ Superiores
- ✓ Subalternos





**Ano: 2023 Banca: FCC Órgão: TRT - 12ª Região (SC) Prova: FCC - 2023 - TRT - 12ª Região (SC) - Técnico Judiciário - Área Administrativa**

Considere:

- I. Senado Federal
- II. Tribunais de Justiça.
- III. Chefia do Poder Executivo.
- IV. Ministério do Meio Ambiente.

Quanto à posição estatal, os órgãos públicos classificam-se em independentes, autônomos, superiores e subalternos. Esta, assim, dentro da categoria dos órgãos públicos independentes o que consta APENAS em

- A) III e IV.
- B) II e IV.
- C) I, III e IV.
- D) I, II e III.
- E) I e II.

**Ano: 2023 Banca: FCC Órgão: TRT - 12ª Região (SC) Prova: FCC - 2023 - TRT - 12ª Região (SC) - Técnico Judiciário - Área Administrativa**

Considere:

- I. Senado Federal
- II. Tribunais de Justiça.
- III. Chefia do Poder Executivo.
- IV. Ministério do Meio Ambiente.

Quanto à posição estatal, os órgãos públicos classificam-se em independentes, autônomos, superiores e subalternos. Esta, assim, dentro da categoria dos órgãos públicos independentes o que consta APENAS em

- A) III e IV.
- B) II e IV.
- C) I, III e IV.
- D) I, II e III.
- E) I e II.

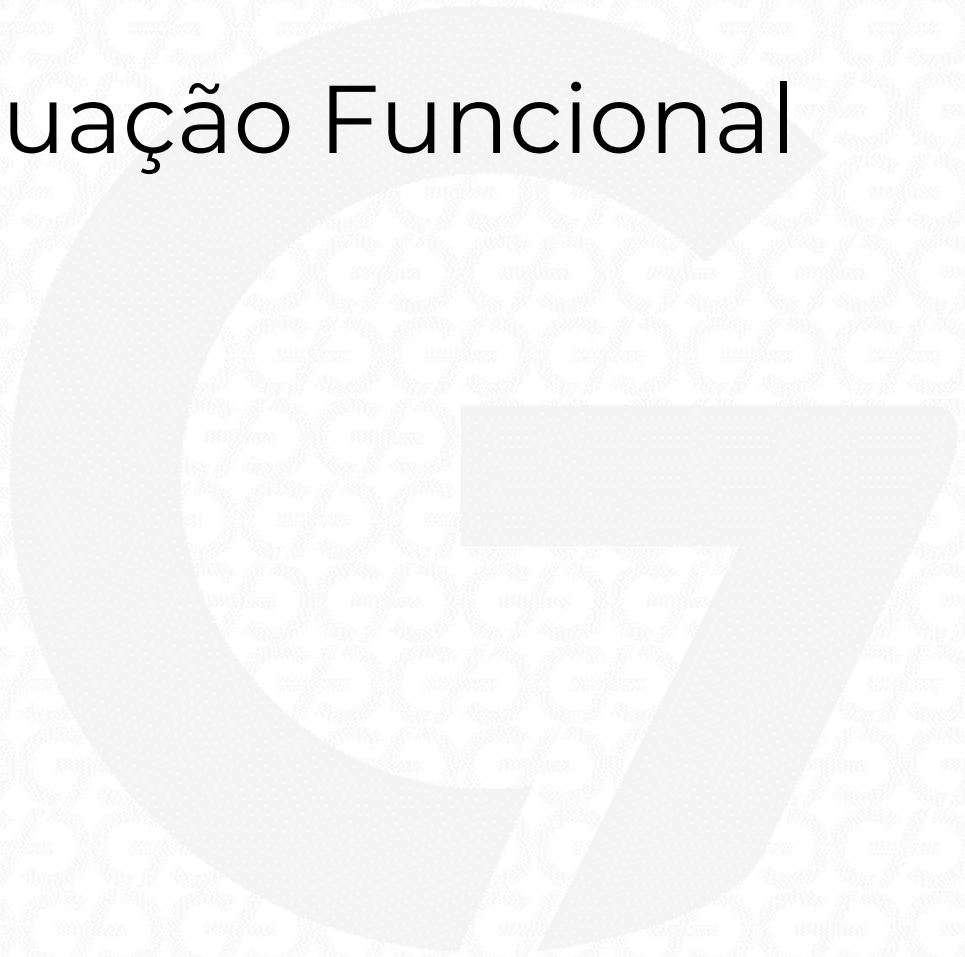
## 2.2. CLASSIFICAÇÕES

### b) Quanto à Estrutura

- ✓ Simples
- ✓ Composto

## **2.2. CLASSIFICAÇÕES**

c) Quanto à Atuação Funcional



## 2.2. CLASSIFICAÇÕES

### c) Quanto à Atuação Funcional

- ✓ Singular
- ✓ Colegiado



## **2.2. CLASSIFICAÇÕES**

d) Quanto ao Âmbito de Atuação (Esfera)

## 2.2. CLASSIFICAÇÕES

d) Quanto ao Âmbito de Atuação (Esfera)

- ✓ Central
- ✓ Local

## **2.2. CLASSIFICAÇÕES**

e) Quanto às Funções



## 2.2. CLASSIFICAÇÕES

### e) Quanto às Funções

- ✓ Ativo
- ✓ Consultivo
- ✓ Controle

## **2.3. TEORIAS EXPLICATIVAS**





## **2.3. TEORIAS EXPLICATIVAS**

- a) Teoria do Mandato
- b) Teoria da Representação
- c) Teoria do Órgão (Imputação Volitiva)

# CONSTITUIÇÃO FEDERAL

**Art. 37, §6º** - As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.

# **3. ADMINISTRAÇÃO INDIRETA**



# **3. ADMINISTRAÇÃO INDIRETA**

3.1. Regras Gerais

3.2. Autarquias

3.3. Fundações Públicas

3.4. Empresas Estatais

## **3.1. REGRAS GERAIS**





## **3.1. REGRAS GERAIS**

- a) Descentralização
- b) Lei Específica
- c) Personalidade Jurídica Própria
- d) Controle Finalístico
- e) Finalidade Pública

# FINALIDADE PÚBLICA

**Art. 173, CF** - Ressalvados os casos previstos nesta Constituição, a exploração direta de atividade econômica pelo Estado só será permitida quando necessária aos (1) imperativos da segurança nacional ou a (2) relevante interesse coletivo, conforme definidos em lei.

# **GRUPO GRATUITO TRIBUNAIS**

**(ABRA A CÂMERA DO CELULAR E APONTE PARA O QR CODE ABAIXO)**



# **DIREITO ADMINISTRATIVO**

**PROF. LUCAS MARTINS**

@proflucasmartins (instagram)

[www.youtube.com/proflucasmartins](http://www.youtube.com/proflucasmartins)

(85) 999258882